

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 145/2535 บริษัท บางกอก อุตสาหกรรม กระสวย
จำกัด

ผู้ร้อง

นาง ละออง ล้อม จิ้งห รีด กับพวก ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องกรณีลูกจ้างทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนั้นได้ระบุเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษ ว่าอาจจะเป็นการว่ากล่าวด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้าง ให้พักงาน หรือให้ออกจากงานตามที่เห็นสมควรแสดงว่า ผู้ร้องมิได้กำหนดว่ากรณีลูกจ้างทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเป็นกรณีร้ายแรงสถานเดียวจึงได้วางบทลงโทษเป็นลำดับขั้นดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งสองทะเลาะวิวาท ทำร้ายกับเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ร้องแต่อย่างใด แม้จะผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ ผู้ร้องก็มีใช่กรณีร้ายแรงถึงขั้นที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้าน ทั้งสองได้ จึงยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน ทั้งสอง.

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกผู้คัดค้านตามลำดับสำนวนว่าผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2

ผู้ร้องทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้าง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกับพนักงานอื่นของผู้ร้องในบริเวณโรงงานขณะเป็นเวลาทำงานปกติ และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2534 เวลาประมาณ 13 นาฬิกา ในขณะที่ผู้คัดค้านที่ 2 ทำงานได้ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันกับนายมานพ สุดใจ ในบริเวณโรงงานการกระทำของผู้คัดค้านทั้งสอง ทำให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลในที่ทำงานของผู้ร้อง ทำให้พนักงานอื่น ๆ ของผู้ร้องหยุดทำงาน เป็นผลให้เสียหายในผลผลิตและยังเป็นการผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องข้อ 3.12 ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสองโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า ที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้คัดค้านทั้งสองทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกับพนักงานอื่นทำให้เกิดความวุ่นวายในบริเวณสถานที่ทำงาน ทำให้พนักงานอื่นต้องหยุดทำงานเพราะการกระทำความผิดกล่าว ทั้งเป็นการผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องนั้นไม่เป็นความจริง ผู้คัดค้านทั้งสองถูกกลั่นแกล้งเพราะก่อนเกิดเหตุการณ์ตามคำร้อง ผู้คัดค้านทั้งสองได้ร่วมในการยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ร้องจนมีการนัดหยุดงาน ต่อมาเมื่อคณะกรรมการลูกจ้างถอนข้อเรียกร้องและผู้คัดค้านทั้งสองกลับเข้าทำงาน ผู้คัดค้านที่ 1 ก็ถูกนางประนอม เจือมัน ทำร้ายร่างกาย ส่วนผู้คัดค้านที่ 2 ถูกนางประนอม เจือมัน และนายมานพ สุดใจ ทำร้ายร่างกาย นางประนอมและนายมานพเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ร่วมในการยื่นข้อเรียกร้อง ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นฝ่ายถูกทำร้าย จึงไม่ได้กระทำความผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทั้งสองกระทำผิดเพียงทะเลาะวิวาททำร้ายกัน เหตุเกิดบริเวณหน้าห้องน้ำซึ่งอยู่ใกล้กับแผนกถอดด้าย ไม่ปรากฏว่าการกระทำของผู้คัดค้านทั้งสองก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านทั้งสองฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องในกรณีร้ายแรงนั้น ผู้ร้องไม่เห็นด้วย เพราะการกระทำผิดของพนักงานจนถึงขั้นก่อให้เกิดความเสียหายของแต่ละบริษัทย่อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกิจการและความเหมาะสมเมื่อผู้ร้องกำหนดเป็นระเบียบแยกความผิดที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแล้วพนักงานยินยอมอยู่ในระเบียบดังกล่าว พนักงานก็ต้องอยู่ภายในระเบียบที่ผู้ร้องกำหนดขึ้น จะรอให้ได้รับความเสียหายก่อนจึงลงโทษเลิกจ้างย่อมไม่คุ้มกัน และตามระเบียบข้อบังคับกำหนดว่า การทะเลาะวิวาทเป็นกรณีร้ายแรง ขอให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสองโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เห็นว่า การที่ผู้คัดค้านทั้งสองทะเลาะวิวาททำร้ายกับพนักงานอื่นของผู้ร้องแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องจะผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องในกรณีร้ายแรงจนผู้ร้องอาจเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสองได้หรือไม่ นั้น มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง เอกสารหมาย ร.4 ข้อ 6.12 ระบุว่า

"ลูกจ้างต้องไม่ทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันหรือกับบุคคลอื่นในบริเวณที่ทำงานหรือโรงงานที่นายจ้างจัดให้"

"ลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษโดยกล่าวด้วยวาจาตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้าง ให้พักงาน หรือให้ออกจากงานตามที่เหมาะสม" เช่นนี้ แสดงว่าผู้ร้องก็มีได้กำหนดว่ากรณีลูกจ้างทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเป็นกรณีร้ายแรงสถานเดียว จึงได้วางบทลงโทษตั้งแต่กล่าวด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้าง ให้พักงาน จนถึงให้ออกจากงานตามที่เหมาะสม ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านทั้งสองทะเลาะวิวาททำร้ายกับเพื่อนร่วมงานที่บริเวณหน้าห้องน้ำ

และไม่ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องแต่อย่างใด แม้จะผิดต่อข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องก็มีใช้กรณีร้ายแรงถึงขั้นที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้ง
สองได้ จึงยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสอง คำสั่งของศาล
แรงงานกลางชอบแล้วอุทธรณ์ของผู้ร้องทั้งสองสำนวนฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>